

La raccolta illecita di dati tramite *form* online

Profili giuridici e tecnici della raccolta di dati personali

Martino Papa Alessio Minati

Informatica Forense – A.A. 2025/2026

25 Maggio 2026

Art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e Art. 8 CEDU

Vengono in rilievo a livello di diritto fondamentale per la protezione dei dati personali. Il diritto alla protezione dei dati personali si configura non soltanto come espressione del diritto alla riservatezza, ma anche come espressione del diritto all'autodeterminazione informativa.

Il Dato Personale

Art. 4, n. 1 GDPR

Definisce **dato personale** “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

I Dati Particolari (Sensibili)

Art. 9 GDPR – Trattamento di categorie particolari di dati personali

Par. 1: “È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.”

Par. 2: Il divieto non si applica nei casi ivi tassativamente previsti, tra cui il *consenso esplicito* dell’interessato.

I Principi del GDPR

Art. 5 GDPR – Principi essenziali per il trattamento dei dati

- **Liceità, correttezza e trasparenza:** raccolta fondata su base giuridica valida.
- **Limitazione della finalità:** utilizzo vincolato agli scopi dichiarati.
- **Minimizzazione dei dati:** richiesta dei soli dati adeguati, pertinenti e limitati al necessario.
- **Esattezza:** adozione di misure per garantire la correttezza dei dati.
- **Limitazione della conservazione:** conservazione non superiore al conseguimento delle finalità.
- **Integrità e riservatezza:** protezione tecnica con misure adeguate (es. HTTPS/TLS).

L'Obbligo di Informativa

Art. 13 GDPR – Informativa

Impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato, al momento della raccolta dei dati, una serie di informazioni in forma concisa, trasparente e intellegibile.

Il Consenso dell'Interessato

Art. 7 GDPR – Requisiti del consenso

Qualora la raccolta dei dati si basi sul consenso (art. 6, par. 1, lett. a GDPR), questo deve essere:

- **Libero**: l'accesso al servizio non deve essere condizionato alla prestazione del consenso per finalità non necessarie.
- **Specifico**: un unico checkbox che raggruppi più finalità non soddisfa il requisito.
- **Informato**: deve riferirsi a un'informativa adeguata.
- **Inequivocabile**: le caselle pre-spuntate (*pre-ticked boxes*) non integrano un consenso valido.

Art. 82 GDPR – Diritto al risarcimento

Sancisce il diritto di ogni interessato che abbia subito un danno — materiale o immateriale — in conseguenza di una violazione del Regolamento, di ottenere il risarcimento dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Sussiste una *presunzione di responsabilità* con onere della prova invertito a carico del titolare.

Le Sanzioni Amministrative

Art. 83 GDPR – Sanzioni amministrative pecuniarie

Irrogate dal Garante per la protezione dei dati personali, possono raggiungere:

- fino a **10 milioni di euro** o il **2%** del fatturato mondiale annuo per violazioni delle condizioni del consenso o mancata informativa.
- fino a **20 milioni di euro** o il **4%** del fatturato mondiale annuo per violazioni dei principi di base o trattamento di dati particolari senza base giuridica.

I Reati Penali: Trattamento Illecito

Art. 167 D.Lgs. 196/2003 – Trattamento illecito di dati

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto ovvero al fine di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto [...] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Se il fatto di cui al comma 1 riguarda dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale o alle opinioni, [...] la pena è la reclusione da uno a tre anni.”

I Reati Penali: Comunicazione e Diffusione

Art. 167-bis D.Lgs. 196/2003 – Comunicazione e diffusione illecita di dati su larga scala

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde, al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

I Reati Penali: Acquisizione Fraudolenta

Art. 167-ter D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione fraudolenta di dati su larga scala

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisca con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”

Grazie per l'attenzione

Martino Papa Alessio Minati